

第十章



采购的报价和招标



学习目标

- 了解并掌握获取报价的方式
- 熟悉投标的主要流程
- 掌握评估报价或招标的标准



基本概念

询价；报价；招标

第一节 询价

一、询价的界定

询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。询价工作是投标程序中重要的一环。它有利于投标人优化报价并为报价决策提供依据。采购单位或接受委托的政府采购代理机构直接向三家以上供应商就政府采购项目询价采购文件或询价函让其报价，在此基础上确定成交供应商。询价采购适用于所

采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目。

二、询价的基本流程

第一步：采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项。包括：（1）采购单位须填写《采购立项表》；（2）采购单位须书面报送项目详细需求或采购清单，工程类项目还须提供项目设计概算、图纸等资料；（3）由相关科室出具资金证明，追加或调整的项目还须报送经相关业务科室批准的立项说明；（4）采取询价采购方式的详细说明。

第二步：立项申请经批复后，实施的单位需在规定时间内签订协议，并于规定时间内向有关部门提供详细的采购项目技术需求。

第三步：针对重大的技术采购项目，需要组织相关专家就项目技术需求进行论证，并出具专家组论证意见。在论证基础上，经采购单位确认后制定项目询价文件。经采购单位确认后的询价文件也需送采购办备案。

第四步：确定参加询价的供应商。必须在指定媒体以及网上发布资格预审公告（公示期通常为三个工作日），符合条件的供应商都可以报名，由资质评审专家推荐三名以上作为被邀请参加询价供应商或由采购单位在符合条件的供应商名单中随机抽取并发售询价文件。

第五步：采购单位或接受委托的采购代理机构按询价文件要求成立询价小组并组织询价活动（询价小组一般为五人以上单数；原则上从采购专家库中抽取）。

三、询价需遵循的基本原则

在询价过程中，需要注意的原则主要有以下四条：（1）在规定时间内递交报价文件；（2）只能一次报出不得更改的价格，并对询价文件所列出的全部商务、技术要求作出承诺；（3）询价小组需对询价文件作实质性变动的，应以书面形式告知所有被询价的供应商；（4）询价小组对在报价

截至时间内供应商提交的报价进行评审，如有疑问的，可以书面形式或者当面向供应商进行质询，质询内容不得涉及对询价文件或报价作实质性变更。



小案例

车辆询价可以同品牌三家经销商竞争吗？

在易采通 App “有问有答”栏目上，关于询价采购的一个问题被广泛关注：“招标方式下，有三家供应商投标，其中两家投的是同一品牌，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）相同品牌的规则，两家只能算一家供应商，这种情况下是不能开标的。但如采用的是询价方式就可以继续进行下去，三家供应商提交响应文件，由询价小组进行评审，是吧？”近日，记者也接到过两个采购人的咨询：车辆询价采购必须是三家不同品牌的经销商吗？对同一品牌的三家经销商进行询价是否可以？

奇怪的是，大家对竞争性谈判、竞争性磋商这两种非招标采购方式，知道必须三家以上不同品牌经销商响应才可以，为什么唯独对询价采购有此疑问呢？车辆询价采购正确的做法是什么？

电子商城的网上询价≠询价采购方式

“我们在电子商城里的询价就是可以同一品牌的，没有要求必须有三个不同品牌供应商。”某地检察系统采购人认为，询价采购只要有三家经销商参与就行，不管是否同一品牌。例如，某地政府采购网上超市分为网上直购、网上议价、网上竞价、网上询价四种采购模式。相关工作人员介绍，以上采购模式仅限于网上超市。网上询价模式是在网上发布询价需求，供应商在系统中报名参与询价。如果只有一家入驻供应商报价，采购人可以与该入驻供应商议价；如果有多家入驻供应商报价，入驻供应商之间进行竞价，一次报出不得更改的价格，同一品牌多个经销商参与询价也可以。

对于同品牌竞争的问题，相关工作人员认为：“网上超市的询价模式跟询价采购方式不是一个概念，规则也不一样，采购人不要搞混了。另外，框架协议采购施行后，网上超市的采购规则和架构也要变化，正在研究中。”

其实，全国大部分地方都已建立电子商城或者网上超市，规则也不一样。政府采购业内专家提醒大家：“电子商城或网上超市的询价模式，并不是政府采购的询价采购方式，很多采购人把两者混淆了，才得出‘询价采购方式同一品牌三家经销商参与响应也可以’的结论，这是不对的。”

询价采购须有三家以上不同品牌供应商响应

记者通过正福易找标讯系统查询车辆询价采购项目，发现不少询价通知书中要求的是“同一品牌三家以上经销商之间的询价”。例如，某部门应急保障用车项目询价公告，预算金额 185 万元，采购需求是购置某品牌 SUV1.5T 车型 14 辆、某品牌皮卡 2.0T 车型 6 辆。此项目在询价公告中直接指定品牌，要求的就是指定品牌的三家以上经销商参与询价。

显然，部分采购人和采购代理机构认为询价采购可以是同一品牌经销商之间进行询价。“这种理解是错误的。”政府采购业内专家金翔表示，询价采购方式也应当有三家以上不同品牌的供应商响应才合规，不能是同一品牌经销商之间的询价。

《财政部办公厅关于多家代理商代理一家制造商的产品参加投标如何计算供应商家数的复函》（财办库〔2003〕38号）中对此明确：《政府采购法》实施后，为了避免同一品牌同一型号产品出现多个投标人的现象，应当在招标文件中明确规定，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。公开招标以外采购方式以及政府采购服务和工程，也按此方法计算供应商家数。

专家分析，无论是招标还是非招标采购方式，都是按照此方法计算供应商家数。所以，询价采购方式也必须满足三家以上不同品牌供应商响应的条件。

如果在采购过程中符合竞争要求的供应商不足三家，就要发布项目终

止公告并说明原因，重新开展采购活动。

资料来源：修霄云. 车辆询价可以同品牌三家经销商竞争吗? [N], 政府采购信息报, 2022-04-18 (010).

四、询价的具体操作

首先，标准的询价函或报价邀请通常会标明以下需求信息：一是采购负责人的联系方式；二是回函上需要注明的案卷号和回复的截止日期；三是明确写出所需产品的数量和服务的具体需求情况；四是标明产品期望交付的时间和地点；五是采购方的标准采购条款，如有特殊要求亦需注明；六是付款条件。



小案例

报价函（范本）

致：某 ×××××× 有限公司

1. 我方全面研究了“××××××××××××××（项目名称）项目编号：×××××× 包号（如有）：×××”项目磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2. 我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，报价为人民币 ××××。

3. 一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4. 我们已详细审核全部竞争性磋商文件，包括文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们完全理解并放弃提出含糊不清或易引起误解的问题的权利。

5. 我方同意本磋商文件对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

6. 我方为本项目提交的响应文件正本壹份，副本贰份，电子文档壹

份，用于磋商报价。

7. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

8. 同意按文件须知中关于不予退还项目保证金的规定。

9. 如果我方成交，我方保证按照磋商文件的规定，及时、足额地向贵方交纳成交服务费。

供应商名称：××××××××××××××××××××（公章或电子签章）

地址：××××××××××××××××××××××××

电话：××××××××××××××××××××××

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：××××年××月××日

其次，采购方需要邀请供应商提交一套合同的方案和产品价格的清单，并对报价的评估进行可行性分析。具体内容包括：一是以竞争性招标为评估基础，选出具有最佳价值的招标或报价，从而促成合同的签订；二是以采购方与首选供应商之间进行的谈判为基础，进一步与备选供应商进行洽谈。

再次，企业在报价邀请的过程中可能会涉及一些采购道德准则执行的问题，因此需要高度重视商业道德问题。一些采购方并没有采购意向却向供应商索取报价，或者在已经决定了合同归属的情况下仍向多家供应商询价，这些行为的发生都会导致潜在供应商被虚假的业务信息所误导，从而导致报价的准备工作浪费大量的时间和资源。

五、询价的注意事项

第一，最大程度地公开询价信息。参照公开招标做法，对于金额较大或技术复杂的询价项目，扩大询价信息的知晓率，信息发布要保证时效性，让供应商有足够的响应时间，询价结果也应及时公布。通过公开信息从源头上减少“消息迟滞型”“不速之客”现象的出现。

第二,更多地邀请符合条件的供应商参加询价。被询价对象要由询价小组集体确定。询价小组应根据采购需求,从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商,被询价对象的数量不能仅满足三家的要求,力求让更多的符合条件的供应商参加到询价活动中来,以增加询价竞争的激烈程度。推行网上询价、传真报价、电话询价等多种询价方式,让路途较远、不便亲来现场的供应商也能参加询价。

第三,实质响应的供应商并非要拘泥于“三家以上”。前来参加并对询价文件作实质响应的供应商并非要人为硬性达到三家,但是起码要达到两家以上,询价采购由于项目一般较小往往让大牌供应商提不起兴趣,如果非得要达三家,询价极可能陷入“僵局”,重要的是要形成竞争,而非在供应商数量上斤斤计较。

第四,不得定牌采购。指定品牌询价是询价采购中的最大弊病,并由此带来操控市场价格和货源等一系列连锁反应,在询价采购中定项目定配置定质量定服务而不定品牌,真正引入品牌竞争,将沉重打击陪询串标行为,让“木偶型”“不速之客”绝迹于询价采购活动,让采购人真正享用到政府采购带来的质优价廉的商品和服务。

第五,不单纯以价格取舍供应商。法律规定“采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商”,这是询价采购成交供应商确定的基本原则,但是不少人片面地认为既然是询价,那么谁价格低谁“中标”,供应商在恶性的“价格战”中获利无几,忽视产品的质量和售后服务。过低的价格是以牺牲可靠的产品质量和良好的售后服务为代价的,无论是采购人还是供应商都应理性地对待价格问题。不可否认,价格是询价中的关键因素,但绝非唯一因素,在成交供应商确定上要综合评审比较价格、技术性指标和售后服务等,在此基础上依法确定。



补充知识

运用报价最低原则的采购有以下四个优点:首先,报价最低的采购最能体现物资采购的公开、公平、公正的原则,能够吸引更多的供应

商参与到市场中来，有利于防范腐败和利益输送。其次，激烈的竞争会导致价格的下降，利于企业资金积累。再次，报价最低原则采购可操作性强，过程简单，在实际响应采购人的采购要求下，报价最低者确定成交，相对于其他采购形式节约了大量的沟通时间与运作成本。最后，在一个相对公平的环境里，运用报价最低原则的采购会激励参与竞争的供应商不断加强企业内部管理，提升自身运行效率，降低运营成本，提升该企业的市场竞争力。



小案例

同品牌不同型号参与询价按一家算还是多家算？

采用非招标采购方式，同品牌提供不同型号的供应商，按一家供应商还是按多家供应商来计算呢？相关的法规依据是什么？

招标方式 同品牌按一个投标人计算

“如果采用的是公开招标或邀请招标方式，不管提供的是不同型号产品，还是不同版本的产品，只要是同一品牌的供应商，都是按照一个投标人来计算的。”政府采购业界资深专家表示，财政部对此已有明确的规定。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号，以下简称“87号令”）第三十一条规定：“采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，……确定一个参加评标的投标人。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。”但需要注意的是，87号令适用的是采用招标方式的货物和服务项目，不适用于非招标采购项目。

非招标方式 同品牌不同型号参照87号令执行

那么，采用非招标采购方式的项目，提供同一品牌不同型号产品的按一个还是多个供应商来计算？

政府采购业界专家介绍，非招标采购方式供应商数量的计算，财政部

《关于多家代理商代理一家制造商产品参加投标如何计算供应商家数的复函》(财办库〔2003〕38号,以下简称“财库38号文”)有规定:同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加响应。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品响应的,应视作同一个供应商计算。公开招标以外采购方式以及政府采购服务和工程,也按此方法计算供应商家数。

按照财库38号文的规定,同一品牌同一型号的按照一个供应商来计算,那么,提供同一品牌不同型号的经销商,就要按多个供应商来计算吗?

对此,政府采购业界资深专家曹石林认为,财库38号文虽然现在依然适用,但此文件是2003年发布的,已有近二十年的时间,有些复杂状况难以囊括。依照财库38号文的规定,如果提供同一品牌不同型号的供应商按多家计算的话,很难起到促进竞争的目的。87号令中对此问题已经作了修改。

因此,建议非招标采购项目,同品牌供应商数量的计算方法也参照87号令的规定执行。具体项目应按采购文件规定执行。

财库38号文明确指出:“公开竞争是政府采购的基石。政府采购的竞争是指符合采购人采购需求的不同品牌或者不同生产制造商之间的竞争。”所以,同一品牌不同型号按多家供应商计算也不符合财库38号文的初衷。

上海市政府采购中心采购三科项目经办人介绍,我们不能拒绝同一品牌不同型号的三家供应商来响应,但只能算一家供应商。从政府采购的立法初衷来说,应该是鼓励不同品牌的竞争。采购需求仅仅通过围绕一个品牌的不同产品和不同的供应商开展询价是不合适的。

资料来源:修霄云.同品牌不同型号参与询价按一家算还是多家算?[N].政府采购信息报,2022-05-23(010).

第二节 采购招标

采购招标是指采购方作为招标方,事先提出采购的条件和要求,邀请

众多企业参加投标，然后由采购方按照规定的程序 and 标准一次性从中择优选取交易对象，并与提出最有利的供应商签订合同。

一、招标的类型

招标是指采购方邀请多个供应商来争取或投标一个合同。政府采购招标属于受《政府采购法》调节的范畴，根据《政府采购法》第二十六条规定，政府采购招标方式有：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。非政府采购招标只有两种招标方式：公开招标和邀请招标。公开招标是通过发布公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织进行竞争性的竞标；邀请招标是通过发布邀请函的方式邀请特定的法人或者其他组织进行竞争性的竞标。

二、招标的过程

采购的招标过程通常包括五个步骤：招标准备、投标报名、开标、评标和定标。

1. 招标准备

（1）计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划要求，结合采购人的急需程序和采购项目的规模，编制月度招标采购计划。组成采购小组。采购人、采购代理机构代表及有关专家组成采购小组，负责组织实施编制采购文件、发布采购信息、召集开标评标、采购文件归档等政府采购活动。（2）编制招标文件。采购小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的招标方案、编制招标文件。（3）招标文件的确认。招标文件在定稿前须经采购人确认。（4）招标文件备案。招标文件确认后，采购人应将招标文件报政府采购监督管理部门备案后方可刊登招标公告或发出投标邀请函。政府采购监督管理部门应在收到招标文件的当天办理备案，最长不得超过三个工作日。（5）收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。

2. 投标报名

(1) 发布招标信息。采用公开招标方式采购的,应在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布招标公告。采用邀请招标方式采购的,应通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家供应商,并向其发出邀请函。(2) 采购人根据招标项目的具体情况,可以组织潜在投标人现场考察或开标前的答疑会。(3) 报名登记。根据招标公告规定的投标资格、报名要求,在招标公告限定的时间内对投资供应商进行资格预审、报名登记。(4) 资格审查。在政府采购监督管理部门监督下,采购人、采购小组根据招标公告规定,对投标人的资格进行审查。若考虑符合条件的投标人过多影响招标工作的,应在招标公告中明确投标人数量和选择投标人的方法,并通过随机方式筛选投标人。(5) 发售招标文件。通过资格审查的供应商在政府采购窗口购买招标文件。

3. 开标

(1) 通知政府采购监督管理部门、资金管理部门等有关部门参加开标评标。(2) 交纳保证金。(3) 递交投标文件。投标单位在投标文件规定的截止时间之前递交投标文件。工作人员应对投标人的身份资格及投标文件的密封情况进行审查。不符合招标公告中要求条件的投标人的投标不予受理;不按规定提供投标保证金的、投标文件密封的投标将被拒绝。(4) 开标。招标工作人员按照招标文件规定的时间及地点公开开标。投标单位法定代表人或授权委托人(持本人身份证)和采购人、采购小组及有关部门参加开标并签到,工作人员对投标人身份资格进行审核。涉及技术含量较高的设备、工程、服务项目招投标,应遵循先开技术标、再开商务标的原则。(5) 唱标。招标工作人员对各种有效投标文件中的报价及其他有必要的内容进行唱标。(6) 记录。招标工作人员作开标、唱标记录,唱标人、记录员、监督员、投标单位代表签名确认。

4. 评标

(1) 组织评标委员会。评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二,以随机方式确定,本地专家在评审当

天抽取，外地专家可提前一天抽取。评审委员会名单在中标结果确定前应保密。（2）评标预备会。在评标之前召集评标委员会召开评标预备会，确定评标委员会主任，宣布评标步骤，强调评标工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、招标文件、评标方法和标准（或细则）。（3）报价审查。首先审查投标报价，更正计算错误；高于市场价和标底价或预算价的投标，将被拒绝。（4）资料审查。对招标文件未作实质性响应的投标作废标处理。（5）议标纳疑。审查投标文件，提出投标文件中的疑问，归纳问题，填质疑表。（6）质疑。评标委员会全体成员对单一投标单位分别进行质疑，必要时投标单位应以书面形式予以澄清，但澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质内容。（7）评定。按照招标文件所列的评标办法和标准进行评标，确定一至二名中标候选人并排列顺序。（8）评标报告。评标结束后，评标委员会需写出完整的评标报告，经所有评标委员会成员及监督员签字后，方为有效。

5. 定标

（1）招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐中标候选人的顺序排列确定中标人。当确定中标人中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履行保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以一次确定其他候选人为中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。（2）中标通知。中标人确定后，应报政府采购监督管理部门备案并在其指定的媒体上进行公示，三天后无异议的，再由采购人向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（3）编写采购报告。采购小组应于招标活动结束后二十日内，就评标委员会组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。



小案例

图书采购招标文件包含哪些内容？

图书采购和一般货物采购相比具有以下的不同点：

一是图书采购与一般货物采购存在质的区别。图书不是一种普通的、各种指标可明确比较的普通商品，图书采购也具有连续性、长期性、不确定性等特点。

二是图书采购质量的好坏与供应商的规模、资质、管理水平、服务方案、到货周期、服务能力等密切相关。图书招标采购不仅考虑价格和折扣，更要考虑投标书商的服务（如服务机构、服务人员、服务方案等），因此图书采购对供应商的资格和能力有特殊的要求。目前图书采购存在的比较普遍的问题是履约和服务问题，如图书的到货率低、到货周期长。

三是适用于标准定制商品及通用服务项目的最低评标价法不完全适用于图书采购。图书采购的评标办法宜采用综合评标法，充分考虑投标单位的服务能力和折扣，服务能力和售后服务方案应当占有一定的分数比例，以合理低价（而不是最低价原则）来确定中标人。

四是图书采购对图书质量和供应商的图书信息处理能力都有较高要求，对供应商的采访数据数量和质量、到货数据的质量等也有严格要求。图书招标文件中一般要求供应商投标时提供优质的采访信息和采访数据，使图书馆及时掌握当前出版发行动态。

由于图书采购和一般货物采购相比具有很多不同点，因此，制定图书采购招标文件必须充分考虑图书采购的特殊性。一般而言，图书采购招标文件包括以下内容：

（1）供应商资格条件要求。要求供应商具有《中华人民共和国出版物经营许可证》，并获得新闻出版管理部门许可的、经营国家正式出版物的中文图书经销商证书，而且要求供应商具有一定规模，因为规模决定着供应商提供的图书品种、质量和服务能力。因此，招标文件中必须对供应商的注册资金、固定的经营场所、物流基地、服务机构和人员等提出具体的要求。

（2）采购需求和技术要求。一般需写明招标具体内容和范围、预算的总码洋、现货目录和预定目录格式等。

（3）采访数据。要求供应商按图书馆要求的数据格式及时提供采访信息、进货渠道，并对采访书目的时效性、出版社类别、图书类别作出具体

要求。招标文件中可要求供应商在投标时提供采访数据和进货渠道等。进货渠道、采访数据数量、采访数据质量也是评审的依据。

(4) 供货要求和售后服务。招标文件中应当明确要求图书到货率、到货周期、配送要求、售后服务质量要求、包装要求等等。

(5) 验收和违反要求的相应处罚条款等。招标文件中要明确图书采购验收制度和违约处理办法,这有利于对中标供应商履行合同情况进行跟踪监督、评估和处理。对不履行合同的供应商,可终止合同或按一定比例扣除履约保证金,并取消其再次参与图书投标的资格。

(6) 评标办法。一般采用综合评标办法,综合考虑图书采购折扣、同类项目经验和企业信誉、出版物进货渠道、采访数据数量和采访数据质量、到货数据的质量、到货周期、售后服务能力等。

资料来源:马正红.图书采购招标文件包含哪些内容[N].中国政府采购报,2012-04-06(003).

第三节 供应商方案的评估

一、报价评估的界定和方法

采购方在收到供应商的报价后需要进行下一步分析,筛选出能够使自己利益最大化的供应商报价。价格评估是确定产品或服务的价格是否合理的过程。它可以包括价格分析,即在不考虑具体因素的情况下查看价格,或质量和成本等标准的组合。

采购方除了对不同供应商的报价进行直接比较之外,还应注意以下问题:一是所有供应商的成本计算方式是否相同,具体包含了哪些成本构成,如附加成本(运费、保险费、安装费和培训费等)、使用成本、残次比率以及处理成本;二是所有的成本是否还需要补充其他的信息;三是低

定价是否意味着供应商在产品质量上做出一定的牺牲，如是否包括维修责任、是否保障供货时效；四是供应商在付款条件上存在哪些差别，有没有前置期等内容。除此之外，若是进行海外采购，则采购方需高度重视兑换率、税收、进口关税等问题。

二、标书评估的界定

标书评估是根据招标文件中规定的评标方法和标准进行评估和比较投标文件的过程，其目的是确定最符合评价标准的报价书，从而为采购商创造最佳价值。客观、公正和执行良好的评估过程至关重要，因为它是形成建议和授予合同的基础。

三、评估标书的标准

供应商首先要审查和比较标书，以选择最佳报价，从而获得必要的货物、工程和服务。它包括开标和审查标书，从收到的实质性响应标书中确定评标响应标书，并制定评标标准。评标标准可以包括仅价格、价格和质量、响应性最高和评分最高或其他标准。

评审标准由一系列评审要素和评审指标组成：一是技术因素，包括专业技术人员数量、专业人员技术掌握和运用程度、制造能力、专业设备数量和制造能力等；二是管理因素，包括供应商的管理制度运行情况、质量管理控制系统运行情况、质量管理控制能力等；三是价格因素；四是履约保障因素，关键衡量其能否及时有效地履行合同，能否及时进行维修保障；最后，对供应商信誉、保密等方面也要设定严格的评定标准。

四、评价标书的方法

在招标投标实践中，有多种评标方法适用于不同性质和特点的招标项目的评标。

根据评价指标是否能够量化,评标方法可分为定性方法和定量方法两类。定性方法是指仅规定评比原则、评审要素不用量化的方法。定量方法是指评审要素需要量化的方法。具体包括最低投标价法、综合评价法、设备寿命期费用评标法等。

1. 最低投标价法

即能够满足招标文件的各项要求,投标价格最低的投标可作为中选投标。该方法一般适用于简单商品、半成品、原材料,以及其他性能、质量相同或容易进行比较的货物招标。这些货物技术规格简单,技术性能和质量标准及等级通常可采用国际(国家)标准规范,因此,仅以投标价格的合理性作为定标标准较为合理。

2. 综合评价法

综合评价法也称打分法,是指评标委员会按预先确定的评分标准,对各投标文件需评审的要素进行量化、评审记分,以投标文件综合分的高低确定中标单位的评标方法。由于项目招标需要评定比较的要素较多,且各项内容的计量单位又不一致,如工期是天、报价是元等,因此综合评分法可以较全面地反映投标人的素质。

使用综合评分法,评审要素确定后,首先将需要评审的内容划分为几大类,并根据招标项目的性质、特点,以及各要素对招标人总投资的影响程度来具体分配分值权重。然后再将各类要素细化成评定小项并确定评分的标准。这种方法往往将各评审因素的指标分解成100分,因此也称百分法。

综合评价法的好处是简便易行,评标考虑因素更为全面,可以将难以用金额表示的各项要素量化后进行比较,从中选出最好的投标。缺点是要确定每个评标因素的权重即它所应占的百分比,以及评标时不同投标文件某些因素该评多少分都易带主观性。另外,加工订购招标时,投标人提供的设备型号各异,难以合理确定不同技术性能的有关分值和每一性能应得的分数,有时甚至会忽视某一投标人设备的一些重要指标。综合评价法一般适用于采购价格不太高的采购,或无法将重要的评标标准数量化的设

备。采购成套工厂设备不宜采用综合评价法。

3. 设备寿命期费用评标法

设备寿命期费用评标法是在综合评标价法的基础上，再加上一定运行年限内的费用作为评标价格。如采购整座工厂成套生产线或设备、车辆等，采购后若干年运转期内的各项后续费用（零件、油料及燃料，维修等）很大，有时甚至超过采购价；不同投标文件提供的同一种设备，相互间运转期后续费用的差别，可能会比采购价格间的差别更为重要。在这种情况下，就应采取设备寿命期费用评标法。

采用设备寿命期费用评标法，应首先确定一个统一的设备评审寿命期，然后将投标报价和因为其他因素而需要调整的价格，加上今后一定的运转期内所发生的各项运行和维护费用再减去寿命期末设备的残值。计算运转期内各项费用，包括所需零部件、油料、燃料、维修费以及到期后残值等，都应按招标文件规定的贴现率折算成净现值，再计入评标价中。

五、开标后注意事项

如果双方谈判在开标后不能对招标中的重要条款达成共识，采购方只能放弃首选供应商，与排名第二位的供应商展开谈判，且必须将首选供应商从名单排序中剔除。

采购方应在以下三方面高度重视采购过程：一是为保障过程公开透明，开标后的谈判会议中买方至少应选出两个或两个以上人员参与负责；二是采购方企业的谈判人员应该在开始会议之前与相关管理者进行讨论，从而进一步确定自己的谈判策略，与此同时，采购方还需要提前设定好一系列标准，这些标准根据供应商可提供的条件制定，但以采购方的需求为依据；三是为了确保谈判的过程和最终结论有据可查，会议内容需要进行实时记录，特别是在会议结束时，会议摘要需供供应商查阅以确保内容无误，同时请供应商提出修正意见。



小案例

采购评标方法与标准示例

评标因素和标准		(提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列)	
评审因素	权值	评分标准	
价格	15 分	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计 15 分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分=评标基准价 ÷ 投标报价 × 投标报价权重。 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	
技术 (45 分)	建设 方案	12	本次水泵及配套设备的维保牵涉到多项设备的拆除和恢复等，各投标商需自行踏勘确认。 1. 投标人踏勘现场详细，能清晰描述水泵安装使用地址并能提供详细的维保设备的运行状况及维保重点以及上佳的维保方案的，计 12 分； 2. 地址清晰、情况翔实、维保方案较好的，计 8 分； 3. 地址清晰、情况翔实、维保方案一般的，计 4 分； 4. 无建设方案、清晰地址、翔实情况说明的不计分。 本项满分为 12 分。
	技术 及研 发能 力	5	投标人具有潜污泵、污水轴流泵、潜水电机、机械密封、止逆阀任意一项专利技术和专利奖项的每项得 1 分，提供证书复印件，得满 5 分为止。 本项满分为 5 分。
	产品 配置 质量 及技 术参 数	28	1. 投标人具有自主的潜水电机生产车间，且具有潜水电机 VPI 真空浸漆工艺设备的，计 3 分； 2. 投标商有自主的电控设备生产车间，并能提供控制设备接线原理图的，计 2 分； 3. 投标商需详细阐述机械密封的结构、工作原理的，计 2 分； 4. 投标商需提供水泵轴承受力分析文件的，计 2 分； 5. 投标人具有铸件超声波探伤仪设备的，计 2 分； 6. 投标商具有叶轮动平衡仪调试设备的，计 2 分； 7. 投标商具有水泵轴承加热器设备的，计 1 分； 8. 投标商具有四轴联动数控加工中心的，计 2 分；

(续表)

技术 (45分)	产品 配置 质量 及技 术参 数	28	9. 投标商具有数控切割机设备的, 计2分; 10. 投标商具有回转直径米以上的立式车床的, 计2分; 11. 投标商具有数控加工车床的, 有一台的得1分, 最多计2分; 12. 投标商具备整机气密性试验水池, 并能简要说明气密试验程序的, 计2分; 13. 投标商具有整机性能检测台, 并具有省级及以上质检部门颁发的泵产品测试系统验收证书的, 计4分。 注: 以上均须提供厂家实物图片或证书复印件, 未提供不计分, 如发现投标单位提供虚假资料, 将会被废标, 并列入政府采购黑名单。 本项满分为28分。
商务 部分 (40分)	综合 实力	17	1. 投标商获得省级重合同守信用企业称号的, 计2分, 获得国家级重合同守信用企业称号的, 计4分, 满分为4分; 2. 投标商有ISO 9001质量体系认证证书的, 计2分, 有ISO 14001环境体系认证证书的, 计1分, 有安全生产许可证的, 计2分, 具有省级及以上高新技术企业证书的, 计4分, 满分为9分; 3. 投标商企业资信等级是AAA的, 计2分, 质量信用等级是AAA的, 计2分。提供认证证书并附评估机构的评估报告复印件, 否则不计分, 满分为4分。 本项满分为17分。
	经营 业绩	15	投标人在2015年8月—2018年7月具有水利或市政行业潜水泵维修经营业绩, 计4分, 每多1个, 加3分, 加满为止。 注: 提供相应中标通知书和采购合同的复印件, 并提供详细联系人电话, 否则不计分。 本项满分为15分。
商务 部分 (40分)	服务 承诺	8	1. 投标供应商售后承诺(提升泵质保期为1年, 排渍泵质保期为2年)及保障措施完善的, 计2分; 2. 售后服务响应时间最快的计2分, 其次的计1分, 无售后服务响应时间的计0分; 3. 投标供应商在长沙地区有售后服务机构并有固定的办公场所及人员(提供工商登记证明材料和售后负责人联系方式)或承诺在中标后在签订合同前在长沙设立售后服务机构并有固定的办公场所及人员(提供工商登记证明材料和售后负责人联系方式), 计2分, 否则不计分; 4. 提供完整的培训计划, 并有设备故障应急预案的, 计2分。 本项满分为8分。
合计		100	
评标标准或资格条件中涉及要求递交原件的, 投标人须在投标截止时间前将要求提供的原件单独密封包装(外包装上注明投标人名称和证件明细)与投标文件一起递交, 否则相应计分项不予计分。			

(续表)

废标的规定	有下列情形之一的，评标委员会应予废标： (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的； (3) 投标人的报价均超过了采购预算的； (4) 因重大变故，采购任务取消的。
多家代理商参加同一品牌产品投标的规定	(1) 单一产品采购项目中，多家代理商参加同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算； (2) 在非单一产品采购项目中，应根据项目需要明确核心产品，多家代理商参加同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。 本项目不适用(1)、(2)情形
投票报价调整	政府采购支持中小企业发展(货物类投标人和产品制造商应同时满足中小微企业的条件)：小型或微型企业，价格扣除比例为6%；中型企业，价格扣除比例为1%；联合体投标的，价格扣除比例为1%。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。
技术、价格得分或总分调整	1. 节能产品： $\text{技术加分} = \text{技术分值} \times \text{加分比例} (\text{比例见前附表第项，下同}) \times (\text{节能产品报价} \div \text{总报价})$； $\text{价格加分} = \text{价格分值} \times \text{加分比例} \times (\text{节能产品报价} \div \text{总报价})$。 2. 环境标志产品： $\text{技术加分} = \text{技术分值} \times \text{加分比例} \times (\text{环境标志产品报价} \div \text{总报价})$； $\text{价格加分} = \text{价格分值} \times \text{加分比例} \times (\text{环境标志产品报价} \div \text{总报价})$。 3. 两型产品： $\text{商务加分} = \text{商务分值} \times \text{加分比例} \times (\text{两型产品报价} \div \text{总报价})$； $\text{技术加分} = \text{技术分值} \times \text{加分比例} \times (\text{两型产品报价} \div \text{总报价})$； $\text{价格加分} = \text{价格分值} \times \text{加分比例} \times (\text{两型产品报价} \div \text{总报价})$。
多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法	1. 符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由投标人在投标文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分)； 2. 投标人享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加； 3. 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行加分。
推荐的中标候选人数量	前三名

第四节 采购合同授予

双方在合同授予前应签发正式确认合同。一般来说，正式签署的合同中需包括投标邀请、供应商的书面投标方案，以及在标书提交、开标后的谈判中所有修改的内容。合同应为一式两份，双方签字并各持一份原件。

采购方应将所有合同文件按日期顺序装订在一起，并且将一份副本送至供应商处留存，这样双方都可以拥有完整的合同文档。各项合同修改可以在授权签发后，在原样文件中按照原文件格式及时添加。

一、谈判起草合同文本草案

无论采取招标，还是采取竞争性谈判、单一来源采购和询价采购等采购方式，都要通过后续谈判明确合同条款。一般来讲，公共采购合同文本一般由采购人组织起草完成，并与供应商共同协商和阅签。

起草合同文本草案过程中，应当注意以下几个问题：

第一，详细写明所有协议内容。为了最大限度地避免纠纷的产生，为合同履行、检验验收、交接交付、纠纷处理等日后工作提供便利和依据，合同双方需将所有谈判达成的意见明确写入采购合同文本草案之中。第二，组织合同专家参与谈判和合同文本的起草工作。公共采购合同涉及技术、价格、法律、社会实践等领域的知识，因此，为了提高谈判和文本起草的效率，应组织技术、价格、法律和谈判等专业人员组成谈判小组和起草小组，而且应保证专业人员人数不少于小组的三分之二。第三，保证合同文本内容的准确性和完整性。

二、审定合同文本草案

采购合同文本的审定内容主要包括合同草案文本的法律依据、供应商

的资格条件、技术状态、经费和价格以及其他合同条款。

审定采购合同文本草案过程中，最重要的是严格落实全面性审查和真实性审查要求。一方面，严格把握审查内容的全面性；另一方面，严格审查文字内容的真实性、供应商资格的真实性以及供应商遴选过程的真实性。

三、签订合同

采购主管机关审定并批准合同草案文本后，采购合同订立业务部门应及时与供应商签订合同。

采购合同签订过程中，应注意以下两个问题：一方面，合同签订说明采购人和供应商之间的要约和承诺已经达成一致，采购合同至此宣告成立。但是，由于采购合同关系到企业的各方面利益，因此要求经过供应商和采购方负责部门签章后才能获得法定效力。另一方面，采购合同签订主体具有资质。就是要求代表采购人和供应商的签订主体要具有法人资格或委托授权。

四、合同签章

合同签章是公共采购合同订立工作的重要步骤，是合同生效的法定程序。“法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。”

五、合同生效

合同生效是采购合同订立阶段的一个重要标志，是最具实质意义的环节。采购合同具备了法定的生效要件，即具有了法律效力，便对采购人和供应商产生预期的法律约束力。

采购合同效力管理工作需要注意以下三个问题：

第一，生效日期。合同生效日期应以盖章日期为准。第二，采购合同文本地位。采购合同生效前形成的协议、纪要、文件，凡与合同条款有冲

突的均无效，相关内容应以合同文本的约定为准。第三，采购合同的无效情形。

六、合同备案

设立合同备案法律制度的目的，一是通过备案制度便于采购主管机关对采购合同订立情况实施监督检查，强化合同订立过程的管理，防止违规行为的发生；二是通过合同备案，可以及时了解采购合同的订立情况，采购经费的控制情况，以及便于采购经费的及时拨付；三是便于其他供应商了解、查阅和掌握采购合同的有关情况，为社会监督提供便利。

七、合同交接协议

当供应工作从旧的供应商转到一个新的供应商时，或者现有合同的供应商不再续约，采购方正式要求中标的投标方提交一份关于如何从现有供应商手中接管项目的计划时，可以要求供应商另外提交一份关于在合同结束之时向另一家供应商进行交接的计划。同时，在遇到当前合同到期之时或是合同中止的情况下，为了使不确定因素降到最低，确保将来能与新供应商的交接有序，合同交接协议中可能需要包含文档、数据、资产移交的保密承诺，以及知识产权保护等内容。

第五节 供应商遴选报告的写法

一、遴选供应商的界定

遴选供应商是直接关系到采购合同授予是否公正的一个关键环节。评

标委员会或谈判小组须依据评价方法和评价标准等客观因素，对参与采购的供应商资格、报价、能力进行评审，并向采购人提出评审报告，提出候选单位建议，列明候选单位的优先顺序；采购人根据评审报告和候选单位建议择优确定供应商，并将成交结果通知所有参与单位。

供应商遴选过程中应注意以下问题：一方面，供应商参与采购的基本资格和条件必须完全具备。相关法律法规明确规定了供应商参与采购的基本条件，要求供应商必须具备具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；要求参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。同时规定，采购人可以根据采购项目对供应商规定特定要求，对供应商的资格进行审查。另一方面，为了保障评标委员会、谈判小组对供应商评审工作的顺利进行，保证评审工作的统一性、公正性和透明性，在发布招标文件或采购公告的同时，应明确并公开遴选供应商的评审标准。

供应商遴选报告是采购评估小组的一份报告，该报告需要依据合同授予标准进行相关说明，该份报告也是供应商判定是否应当授予供应商标书或合同的原因。



补充知识

供应商的分类

（1）首选的供应商（preferred suppliers）是指买方与之签有供应协议的少数供应商。

（2）已批准的供应商（approved suppliers）是指通过了资格预审、能够满意地提供一种或多种产品或服务的供应商。

（3）已确认的供应商（confirmed suppliers）是指被使用者（如设计或生产部门）专门提名并得到采购部门接受（鉴于名单上没有首选的或已批准的供应商可以满足相关需求）的供应商。

二、评估报告的写法

如果要写报价和评估标书，并从中推荐一个采购源，可以采用以下框架。

(1) 以标题或者备忘录形式的页眉形式，写明报告人、报告接收人、日期。

(2) 以一个短的段落来阐明采购的需求内容。

(3) 以一个短的段落来说明接触市场的方法和采用的资格预审流程，以及受邀报价、投标的供应商。

(4) 供应商报价或标书的评估和比较。通常采用“一、二、三、四”逐点排下来的方式，采用对照表或者表单的形式，这样编排的数据便于最终的比较。

(5) 对各个供应商依次作出评价和分析，着重于分析其优势和弱点，以及存在的关键风险。

(6) 逐一对各关键标准作出评价和分析并指出这些标准对于选择决策的重要程度，依照各条标准对比供应商条件。

(7) 建议和说明：指出哪一个供应商的报价、要约体现了最佳价值，并且说明选择这个供应商的报价和要约的原因。



补充知识

写报价和评估标书说明部分需要的解释

(1) 在该决策中哪一条标准是作为最根本、最重要的，或者被赋予最高的权重及其被赋予的理由。

(2) 为什么认为中选供应商在关键指标上处于领先地位。

(3) 为什么其他供应商被排除出局，基于风险、绩效不佳、物流局限或者其他困难等因素分析。

(4) 中选供应商的弱点如何比其优势更为突出，或者如何加以调整

或规避弱点，从而对投标方案作出进一步的改善。

必要时可以作出如下说明：

（1）在作出确定的推荐或选择决策之前还需要哪些信息，或者需要对哪些已知信息作出解释说明。

（2）是否需要将最后未被选中的供应商当作第二或者风险备用供应源。

供应商评估需列出各个供应商的优缺点，将其与表格 10-1 对照是对供应商评估、报价选择以及标书决策的评价工具。

表 10-1 供应商评估基本格式及报价比较基本格式

标准	供应商 1	供应商 2	供应商 3
价格	6 000 万	6 600 万	8 250 万
全生命周期成本	维修 / 备件成本高	未知	残值高
质量	没有 ISO 9000 认证 流程抽样结果不佳	ISO 9000 认证	ISO 9000 认证 获 EFQM 认证
产能	10 000 单位	8 000 单位	7 000 单位
企业社会责任 / 可持续性	政策没有深入全面 地广泛涉及	注重企业对社会责 任以及自身供应链 检测	注重可持续发展； 可选择进行回收 服务
EDI/ 外部网能力	有	无	有

资料来源：英国皇家采购与供应学会 . 供应源搜寻 [M]. 北京中交协物流人力资源培训中心，译 . 北京：机械工业出版社，2014.

第六节 实 践 指 导

一、实践任务

通过本章学习，引导学生了解并学习如何报价、招标、选择供应商。

要求学生掌握询价与报价的过程；理解招标的各大影响因素及具体的操作流程；学会如何评估并选择合适的供应商、如何授予合同、在采购方与供应方之间存在供需矛盾时如何调整采购方案。借助本章中的知识点，强化对报价和招标相关知识的理解，并将相关知识点应用于案例分析，从而更好地将理论联系到实际中。

二、实践步骤

- (1) 分组讨论并交流，找出分析案例中的关键问题。
- (2) 确定是否还需查找与已找出关键问题相关的背景资料。
- (3) 筛选并优化分析此案例的答题思路。
- (4) 明确构成小组分析逻辑的依据，并展开进一步的逻辑整理。
- (5) 小组形成文字报告并汇报。

三、实践要求

(1) 彻底读懂案例——当小组分发到一篇案例时，成员需要对案例进行反复阅读，对案例中的重要信息尝试消理解。在阅读的过程中，对案例中的背景资料、主要事实、面临的难题及难点、重要论点、重要结论和针对性的对策建议等内容进行一一记录，以方便下一个步骤的进行。

(2) 分组交流讨论，大胆提出自己对问题的看法——对案例中的主要角色所面临的问题进行分析，尝试对案例所给的背景资料进行仔细阅读、筛选分类，归纳总结，若需要引证资料来佐证个人观点，可以依靠电子资料、图书馆实体资料等，获取相关领域的多方面知识，保证分析的正确性。

(3) 全面并正确概括问题——在对案例进行认真分析之后，小组尝试根据案例的相关资料找出问题的症结所在，并对需要解决的问题进行正确概括，注意概括问题的逻辑性与针对性。

(4) 撰写的分析报告——报告中对资料的分析运用要求准确，以所学理论为指导分析资料；资料分析要求全面充实，紧扣主题，结构合理，层

次清楚，中心突出。除此之外，提交的报告要注意格式规范，用词准确，表达通顺。

四、实践案例

“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”这是《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号，以下简称“87 号令”）第六十条的规定。

比照这一条规定，某采购人在招标文件中作出这样的约定：“投标人的报价低于最高限价 50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”

那么，招标文件这样约定，合理吗？

有同行认为，招标文件“低于最高限价 50%”的约定，是评标委员会启动投标报价合理性说明的量化标准，并未违反 87 号令第十二条“不得设定最低限价”的规定。

对此，我们持不同的观点。87 号令第六十条并没有为评标委员会启动投标报价合理性说明设置量化标准，启动投标报价合理性评审程序属于评标委员会的自由裁量权。只有在“投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约”的情形下，评标委员会才要启动投标报价合理性评审的程序。上述招标文件的约定，看似细化了明显低价的标准，实则改变了 87 号令第六十条的本意，这样做是不合规定的。理由有三点：

一是当投标人的报价低于最高限价的 50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约时，评标委员会启动投标报价合理性评审程序，等于变相告

诉投标人投标报价最好不要低于最高限价的 50%。否则，要对其进行投标报价合理性的评审。投标人因此会承担较大的风险。对明显低价进行量化约定，涉嫌变相设定最低限价，限制了投标人投标报价竞争。

二是 87 号令第六十条规定启动投标报价合理性评审，属于评标委员会的自由裁量权，由评标委员会根据其专业经验作出是否启动投标报价合理性说明的决定，这既发挥了评标委员会的专业能力，又赋予了专家面对复杂问题的自由裁量权。

三是招标文件关于“低于最高限价的 50%”属于明显低价的约定，是否科学？难道投标报价在最高限价和最高限价 50% 之间，就一定不影响产品质量或者必然诚信履约吗？我们认为，招标文件“低于最高限价 50%”的约定，限制了评标委员会的自由裁量权。

我们注意到，对于明显低价的处理，2021 年 4 月 30 日财政部发布的 87 号令修订草案的征求意见稿作了更为有效的安排。征求意见稿第六十三条明确规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人证明其能够诚信履约并承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的，可以继续参加评审，否则评标委员会应当将其作为无效投标处理。在评标环节，报出明显低价的投标人获得了说明、证明的机会，承诺中标后提供履约担保的，是可以继续参加评审的。这样既符合商业惯例，又具有实际约束力，可以有效遏制投标人“低价抢标”的冲动，防止投标人低价中标后偷工减料、以次充好，影响采购项目质量。

资料来源：刘亚利. 限定投标报价范围，属于变相设置最低价吗？[N]. 政府采购信息报，2021-05-17 日（005）.

思考问题：

（1）报价最低原则的应用条件是什么？投标人的报价低于最高限价会带来哪些不利影响？

（2）如何做到既符合商业惯例，又具有实际约束力，还可以保证采购项目的质量？



在普遍的采购实践中，我们会采用公开招标、邀请招标以及竞争性切磋等方式进行采购，如果采用竞争性谈判、询价非招标方式采购，最终出现两个以上供应商报价相同的情形，该如何确定成交供应商呢？

由于政府的采购制度中并未对此状况进行规定，所以在事件中要完全依靠采购文件进行约定。如果采购人在最终的评审报告所提出的候选人中无法选择出成交供应商，那么该状况应属于谈判文件编制的重大缺陷，导致了谈判小组无法提出成交候选人，采购人也没有办法依据评审报告确定成交供应商，这时就应当对谈判文件进行调整、修改，并且重新组织采购活动。更应当值得注重的是，采购人、采购代理机构在编制采购文件时，就应当充分考虑到可能发生的各种情形，并对此作出相应的规定。

资料原载：刘亚利. 非招标方式最后报价相同，如何确定成交供应商？[N]. 政府采购信息报，2021-03-22.



某单位院内绿化项目进行竞争性谈判，共有 14 家供应商参与谈判，其中 A 供应商和 B 供应商最后报价都为 97 万元，按照“政府采购非招标采购方式管理办法”（财政部令第 74 号，以下简称“74 号令”）第三十五条、第三十六条和谈判文件规定，谈判小组应当从质量和服务均能真正满足采购文件要求的供应商中，以最后报价由低到高的顺序择出三名以上成交候选人，并编写评审报告。采购人应当从评审报告中择出的成交候选人中，根据质量和服务均能真正满足采购文件要求且最后报价最低的原则确定最终成交供应商。而在本案例中，由于 A 供应商和 B 供应商最后报价相同，谈判小组无法择出成交候选人，采购人也无法确定最终成交供应商。

在谈判现场,有人认为,可以要求 A 供应商和 B 供应商重新提交最后报价,以重新选出报价最低的供应商为成交候选人,采购人也可以据此重新确定最终成交供应商;也有人认为,可以采取随机抽取的方式,提出成交候选人和最终成交供应商;还有人认为,谈判文件未对该情形处理作出规定,导致评审工作无法进行,应当修改谈判文件,重新组织采购活动。

资料来源:刘亚利.非招标方式最后报价相同,如何确定成交供应商?[N].政府采购信息报,2021-03-22.

思考问题:

- (1) 你认同案例中的哪类人的说法?
- (2) 说出你对以上三种观点认同和不认同的原因。



练习与思考

一、名词解释

1. 报价邀请
2. 招标文件
3. 见证人
4. 竞争性报价或招标流程安排

二、选择题

1. 下列不是标书分析中需要考虑的主要要点的是 ()。
 - A. 建立一套有利的标书记录和报告格式
 - B. 明确相关各部门的职责
 - C. 建立一套标准化的标书记录和报告格式
 - D. 检查所有标书的数字计算是否准确
2. 最佳化的招标程序没有以下步骤的是 ()。
 - A. 拟定详细的规格
 - B. 确定一个可行的时间表

3. 非法串谋的可能征兆没有()。
- A. 一个或多个供应商愿意进行谈判
- B. 一个或者多个供应商不肯报价
- C. 所有供应商报出的价格都高出预期
- D. 最低价格明显地低于其他报价

三、多项选择题

1. 供应商在评估供应商报价的时候要考虑的一系列的因素包括 ()。
 - A. 前置期
 - B. 附加成本
 - C. 付款条件
 - D. 利润
2. 下列属于招标的类型是 ()。
 - A. 公开招标
 - B. 指定招标
 - C. 限制性公开招标
 - D. 选择性招标
3. 标准的询价函或报价邀请注明采购需求的具体细节有 ()。
 - A. 交付日期和地点
 - B. 采购负责人的联系方式
 - C. 所需产品或服务的描述及数量
 - D. 付款条件

四、简答题

1. 报价邀请通常会包括哪些内容?
2. 招标程序有哪些类别?
3. 请说明如何在评标过程中使用加权点数法。

五、论述题

1. CIPS 对于开标后谈判提出了哪些指导意见?
2. 可以依据哪些资格预审标准将一个供应商排除出招标程序?
3. 在供应商 SWOT 分析的各个象限中分别可能出现哪些问题?